

[12] 분납 대부료 연체지에 대한 계약해지 및 보증보험금 청구 미흡

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조(대부료 연체에 따른 조치)에 따르면 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있고
 - 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있으며
 - 보증보험증권을 징구한 분납 대부계약을 해지 한 경우에는 지체 없이 보험회사에 보증보험금을 청구하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 보증보험증권을 징구한 분납 대부계약이 6개월 이상 연체된 현황을 점검한 결과
 - 서울서부지역본부 소관 '○○○특별시 ○○○구 ○○○동2가 △△-△△ (대, 1,332.2㎡) 소재 국유재산은 (주)□□□□□에게 주차장 부지로 2014. 12. 9.부터 2019. 12. 8.까지 연간 대부료 67,664천 원을 연 6회 분납하는 조건으로 대부계약을 체결하면서
 - 2014. 12. 8. □□□□보험(주)가 발행한 보험기간은 2014. 12. 8.부터 2020. 2. 7.까지, 보험가입금액은 33,832천 원으로 하는 이행 (지급)보증보험증권을 징구하였으나

△ 위 피대부자가 2016. 12. 9. 분납 대부료 1회차 원금 12,153천 원 중 일부인 9,091천 원 및 이후 2회차~4회차까지 분납 대부료 (41,857천 원)를 2017. 7. 17. 감사일 현재까지 7개월 이상 연체 중인데도 대부계약 해지 보류를 승인받거나 대부계약을 해지하고 보증보험금을 청구하지 않고 있는 등

○ [별표 12]와 같이 서울서부지역본부 등 5개 지역본부에서는 총 9건에 대하여 분납 대부료가 6개월 이상 연체되었는데도 대부계약을 해지하고 보증보험금을 청구하지 않고 있음

□ 그 결과 연체된 대부료 등이 보증금액을 초과하고 있고 손해 (사고) 발생일인 최초 연체일로부터 2년이 경과할 경우에는 보험금청구권이 소멸되어 보증금을 수령하지 못할 우려도 있음

< 조치할 사항 >

◇ 서울서부지역본부장 등 5개 지역본부장은 국유재산 분납 대부료를 6개월 이상 연체중인 9건에 대하여 「수탁 국유일반 재산 관리·처분 업무 요강」 제20조(대부료 연체에 따른 조치)에 따라 대부계약 해지 및 보증보험금을 청구하는 등 적절한 조치를 하고

○ 관련 업무를 철저히 하도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바람. (통보)

[별표 12] 이행보증금액을 초과한 대부료 연체 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소관부점	물건명	피대부자	최 초 연 체 일	이행 보증금(a)	연체 금액(b)	보증초과 금액(b-a)
--------	------	-----	------	--------------	--------------	-------------	-----------------

“기재 생략”